

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утвердившего
должностной регламент)

(подпись) (инициалы, фамилия)
"__" ____ 20__ г.

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

ведущего специалиста-эксперта Отдела государственного

строительного надзора

(наименование должности с указанием структурного подразделения государственного органа)

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы (далее - гражданская служба) ведущий специалист-эксперт Отдела государственного строительного надзора Управления государственного строительного надзора Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору относится к старшей группе должностей государственной гражданской службы категории специалисты.

Регистрационный номер (код) должности - 08-3-4-052.

2. Область профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста-эксперта: регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительства.

3. Вид профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста-эксперта: Осуществление государственного строительного надзора.

4. Назначение на должность и освобождение от должности ведущего специалиста-эксперта осуществляется Руководителем.

5. Ведущий специалист-эксперт непосредственно подчиняется Начальнику отдела.

II. Квалификационные требования для замещения должности гражданской службы

6. Для замещения должности ведущего специалиста-эксперта устанавливаются следующие квалификационные требования:

6.1. Наличие высшего образования – бакалавриата по следующим специальностям, направлениям подготовки: строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, строительство уникальных зданий и сооружений, техносферная безопасность, строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, строительство, градостроительство, экология и

природопользование, менеджмент, архитектура, государственное и муниципальное управление, юриспруденция.

6.2. Требования к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки не предъявляются.

6.3. Наличие базовых знаний:

1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);

2) знаниями основ Конституции Российской Федерации;

3) знание основ Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации";

4) знание основ Федерального Закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации";

5) знание основ Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

6) знания в области информационно-коммуникационных технологий.

6.4. Наличие профессиональных знаний:

6.4.1. В сфере законодательства Российской Федерации:

1) Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы;

2) Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

3) Указ Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»;

4) Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»;

5) Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации»;

6) Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации»;

7) Указ Президента Российской Федерации от 27 сентября 2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих»;

8) Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»;

9) Указ Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 763 «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих»;

10) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного

управления»;

11) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

12) Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

13) постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»;

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации»;

15) приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

16) приказ Ростехнадзора от 12 марта 2020 г. № 107 «Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора»;

17) приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора»;

18) приказ Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

19) приказ Ростехнадзора от 31 марта 2013 г. № 38 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государственного строительного надзора указами Президента Российской Федерации возложено на иные федеральные органы исполнительной власти»;

20) постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. № 702 «Об утверждении Правил установления федеральными органами исполнительной власти причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности»;

21) приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2016 г. № 507 «Об утверждении Порядка

образования и работы технических комиссий, создаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору с целью установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности, и требований к форме и содержанию документов, составляемых этими комиссиями»;

22) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ;

23) Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

6.4.2. Иные профессиональные знания:

1) знание требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.

6.5. Наличие функциональных знаний:

1) понятие нормы права и ее признаки;

2) предметы и методы правового регулирования;

3) понятие проекта нормативного правового акта, инструменты и этапы его разработки;

4) принципы, методы и механизмы осуществления контроля (надзора);

5) требования к предоставлению государственных услуг;

6) понятие, процедура рассмотрения обращений граждан.

6.6. Наличие базовых умений:

1) умение мыслить системно;

2) умение планировать и рационально использовать рабочее время;

3) коммуникативные умения;

4) умение совершенствовать свой профессиональный уровень.

6.7. Наличие профессиональных умений:

1) работа с информационно-коммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работа в операционной системе, управление электронной почтой, работа в текстовом редакторе, работа с электронными таблицами, базами данных, подготовка презентаций, справочных материалов, использование графических объектов в электронных документах;

2) принимать участие в организации и осуществлении федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, полномочия по осуществлению федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции которых возложены на Ростехнадзор;

3) анализировать результаты осуществления территориальными органами Ростехнадзора государственного строительного надзора;

4) организовывать и осуществлять подготовку планов работы, в том числе по проведению мероприятий по организации и осуществлению экологического контроля, санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора, отчетов о выполнении указанных планов работы и обеспечивать (в части, касающейся Отдела) выполнение мероприятий, предусмотренных этими планами и достижение установленных показателей конечных результатов деятельности Отдела, Управления, Ростехнадзора.

6.8. Наличие функциональных умений:

- 1) подготовка методических рекомендаций, разъяснений;
- 2) разработка, рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых актов и других документов;
- 3) подготовка отчетов, докладов, тезисов, презентаций;
- 4) подготовка разъяснений, в том числе гражданам, по вопросам применения законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Управления;
- 5) рассмотрение запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб;
- 6) проведение консультаций.

III. Должностные обязанности, права и ответственность

7. Основные права и обязанности ведущего специалиста-эксперта, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установлены статьями 14 - 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

8. В целях реализации задач и функций, возложенных на Отдел государственного строительного надзора, ведущий специалист-эксперт обязан:

1) В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»:

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение;

исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;

исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

соблюдать служебный распорядок;

поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным

законом сведения о себе и членах своей семьи;

сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого государства;

соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами;

сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести

к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

соблюдать общие принципы служебного поведения гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2002, № 33, ст. 3196; 2009, № 29, ст. 3658) (далее - Указ Президента № 885).;

2) Участвовать в рассмотрении и согласовании проектов руководящих документов Ростехнадзора в части компетенции Отдела, Управления: приказов, инструкций, протоколов, извещений, заключений, докладных записок, справок, обзоров, сводок, докладов, предложений, пояснительных записок, отзывов, списков, перечней, правил (участие в подготовке), тезисов;

3) Готовить руководству Управления, Отдела предложения по установлению оптимальных путей и методов реализации поставленных служебных задач;

4) Участвовать в подготовке планов работы Отдела, Управления, Ростехнадзора, в том числе по проведению мероприятий по организации и осуществлению государственного строительного надзора, отчетов о выполнении указанных планов работы и обеспечивать (в части, касающейся Отдела) выполнение мероприятий, предусмотренных этими планами и достижение установленных показателей конечных результатов деятельности Отдела, Управления, Ростехнадзора;

5) Принимать участие в организации и осуществлении сбора, обобщения и анализа материалов по осуществлению территориальными органами Ростехнадзора государственного строительного надзора;

6) Принимать участие в организации и осуществлении методического руководства деятельностью территориальных органов Ростехнадзора по вопросам, относящимся к сфере деятельности Отдела;

7) По поручению руководства принимать участие в организации и осуществлении федерального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, полномочия по осуществлению федерального государственного

строительного надзора при строительстве, реконструкции которых возложены на Ростехнадзор;

8) Участвовать в организации и осуществлении сбора, обобщения и анализа материалов по выполнению основных показателей деятельности территориальных органов Ростехнадзора в части компетенции Отдела, Управления;

9) По поручению руководства Ростехнадзора, Управления в пределах компетенции Ростехнадзора участвовать в изучении, проверке деятельности подведомственных Ростехнадзору территориальных органов, предприятий и учреждений;

10) Участвовать в разработке технического, экономического, организационного и правового механизмов реализации государственной политики в установленной сфере деятельности;

11) Анализировать и давать заключения по проектам решений, представленных руководству Управления, Отдела для их принятия;

12) Участвовать в организации и осуществлении проверок территориальных органов Ростехнадзора по вопросам организации надзора в установленной сфере деятельности Отдела, Управления;

13) Участвовать в подготовке справок и материалов, относящихся к сфере деятельности Отдела, Управления;

14) Участвовать в пределах компетенции Отдела, Управления в подготовке проектов ответов на обращения граждан и общественных объединений, а также учреждений и организаций, государственных органов и органов местного самоуправления;

15) По поручению руководства Ростехнадзора, Управления отстаивать позиции, защищать права и законные интересы Ростехнадзора в отношениях с другими органами государственной власти, в том числе в судебных инстанциях, правоохранительных и контрольных органах, а также в коллегиальных органах, к работе которых привлечен Ростехнадзор;

16) Рассматривать устные или письменные обращения граждан и юридических лиц в части компетенции Управления, Отдела.

9. В целях исполнения возложенных должностных обязанностей ведущий специалист-эксперт имеет право:

1) В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» на:

обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей

ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих

праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков

оплату труда и другие выплаты в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом

получение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности государственного органа

доступ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений

доступ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в связи с исполнением должностных обязанностей в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации

ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов

защиту сведений о гражданском служащем

должностной рост на конкурсной основе

профессиональное развитие в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами

членство в профессиональном союзе

рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими федеральными законами

проведение по его заявлению служебной проверки

защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая обжалование в суд их нарушения

медицинское страхование в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации

государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества

государственное пенсионное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 51, ст. 4831 2017, № 27, ст. 3945 № 30,

ст. 4442)

иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, приказами Ростехнадзора и служебным контрактом..

10. Ведущий специалист-эксперт осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами, распоряжениями и поручениями Начальника отдела.

11. Ведущий специалист-эксперт за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, несоблюдение ограничений и запретов, требований к служебному поведению может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

12. При исполнении служебных обязанностей ведущий специалист-эксперт вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) сбора, обобщения и анализа материалов по осуществлению территориальными органами Ростехнадзора государственного строительного надзора;

2) сбора, обобщения и анализа материалов по выполнению основных показателей деятельности территориальных органов Ростехнадзора в части компетенции Отдела, Управления.

13. При исполнении служебных обязанностей ведущий специалист-эксперт обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) подготовки проектов документов, относящихся к компетенции Отдела, Управления.

V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

14. Ведущий специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) проектов приказов (в части, касающейся компетенции Управления), инструкций, протоколов, извещений, заключений, докладных записок, справок, обзоров, сводок, докладов, предложений, пояснительных записок, отзывов, списков, перечней, правил (участие в подготовке), тезисов.

15. Ведущий специалист-эксперт в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать при подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) предложений по установлению оптимальных путей и методов реализации поставленных служебных задач, в том числе осуществления федерального государственного строительного надзора в установленной сфере деятельности.

VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

16. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений ведущим специалистом-экспертом определяются в соответствии с Типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30, Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452, Правилами делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления, утвержденными приказом Федерального архивного агентства от 22 мая 2019 г. № 71, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VII. Порядок служебного взаимодействия

17. Взаимодействие ведущего специалиста-эксперта с гражданскими служащими Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих", и требований к служебному поведению гражданского служащего, установленных статьей 18 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям

18. Ведущий специалист-эксперт не принимает участие в оказании государственных услуг гражданам и организациям.

IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

19. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности ведущего специалиста-эксперта оценивается по следующим показателям:

1) отсутствию нарушений запретов, требований к служебному поведению и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе;

2) качеству выполненной работы: подготовка документов в соответствии с установленными требованиями, полное и логичное изложение материала, юридически грамотное составление документов, отсутствие стилистических и грамматических ошибок;

3) количеству возвратов на доработку ранее подготовленных документов;

4) количеству повторных обращений по рассматриваемым вопросам;

5) наличию у гражданского служащего поощрений за безупречную и эффективную службу;

6) оценке профессиональных, организаторских и личностных качеств гражданского служащего по результатам его профессиональной служебной деятельности и с учетом его аттестации, сдачи квалификационного экзамена или иных показателей;

7) своевременности и оперативности выполнения поручений, рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, соотношению количества своевременно выполненных к общему количеству индивидуальных поручений;

8) способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;

9) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий;

10) способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям, самостоятельности выполнения служебных обязанностей;

11) отсутствию жалоб граждан, юридических лиц на действия (бездействие) гражданского служащего;

12) осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых решений;

13) с учетом должностных обязанностей могут быть указаны иные показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата и роспись в ознакомлении	Дата и номер приказа о назначении на должность	Дата и номер приказа об освобождении от должности